Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Autos: 0843605-52.2020.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível - Tratamento médico-hospitalar (Planos de Saúde)
Autor:Pâmela Santos Schmeiske
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

Vistos...

Pâmela Santos Schmeiske, representada pela genitora e curadora Geovanna dos Santos Azevedo, ajuiz*ou ação de obrigação de fazer c.c tutela de urgência* em desfavor de **Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico**.

A parte requerente é beneficiária do plano de saúde gerido pela parte requerida. Em razão de doenças diagnosticadas – transtorno do espectro autista – TEA (CID 10 F.84), paralisia cerebral (CID 10 G.80), retardo mental profundo (CID 10 F.73), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID 10 F.80) e distúrbios de conduta (CID 10 F.91), a médica assistente Maria Eulina Quilião, CRM/MS 3216, indicou o seguinte tratamento com equipe multidisciplinar (f. 02):

> (...) TERAPIA PELO MÉTODO ABA: 5 vezes na semana, sessão de 2 horas/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA NO MÉTODO PROMPT: 3 vezes na semana, sessão de 1h/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 45 minutos, por tempo indeterminado. *(sic)*

Em razão da urgência e da necessidade de dar início às terapias indicadas, e por não ter condições de arcar com os custos dos tratamentos, a sua genitora/curadora solicitou da parte requerida autorização dos tratamentos prescritos. Contudo, a parte requerida negou a cobertura do tratamento ABA, por não estar previsto no rol de procedimentos e eventos de saúde; propôs o reembolso do tratamento, limitado ao valor de R$32,19 por sessão/dia; autorizou uma sessão de terapia ocupacional convencional e dez sessões de fonoaudiologia convencional sem as especializações necessárias.

A parte requerida indicou e forneceu lista de profissionais e clínicas, sem comprovar a especialidade solicitada, pois as clínicas e profissionais informados não possuem a especialidade que necessita.

Não solicitou atendimento por profissionais fora da rede credenciada da parte requerida, e sim autorização do tratamento conforme prescrito pela médica, o que foi negado pela parte requerida, sob o fundamento de não existir cobertura contratual.

Assim pediu (f. 25-6):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

(...); a) a concessão *inaudita altera pars* da tutela de urgência no sentido de determinar que a demandada garanta, autorize e forneça os tratamentos ao requerente conforme prescrições médicas, sendo: TERAPIA PELO MÉTODO ABA: 5 vezes na semana, sessão de 2 horas/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA NO MÉTODO PROMPT: 3 vezes na semana, sessão de 1h/dia, por tempo indeterminado e TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 45 min, por tempo indeterminado por tempo indeterminado, pelo tempo e intensidade indicados pela médica e profissionais que assistem o demandante e sem limitação de sessões com os profissionais que já atendem o autor, uma vez que a requerida não possui rede credenciada e que a troca de profissionais pode causar prejuízos ao menor, de-vendo o pagamento ser realizado integralmente e diretamente aos profissionais que atendem o autor sem que o requerente necessite adiantar esses pagamentos, visto que não tem condições financeiras, até que a médica a determine a interrupção dos tratamentos, no prazo mais exíguo possível a contar de sua intimação, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência, conforme disposto no artigo 536, §1º, do CPC, que poderá ser majorada se for o caso e sem prejuízo de outras medidas assecuratórias; (...); i) no mérito, requer sejam julgados totalmente pro-cedentes os pedidos para o fim de: seja presente de-manda JULGADA INTEIRAMENTE PROCEDENTE, a fim de ser condenada a Requerida a providenciar a Requerente, periodicamente, os tratamentos supramencionados, através da prestação de serviços de saúde necessários para sua habilitação e conforme prescrito pela médica assistente; bem como seja, ressalvando, ainda, a possibilidade de alteração de quantidade, periodicidade do tratamento, mediante justificativa médica prévia e ao final, confirmada a tutela antecipada concedida anteriormente; *(sic)*

Justapôs documentos (f. 28-169).

Tutela de urgência deferida (f. 170-6).

Emenda da inicial (f. 188-90) para ampliação da liminar, deferida pelo juízo (f. 191).

Audiência de conciliação infrutífera (f. 242).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

A parte requerida contestou (f. 243-65) pleiteando a improcedência dos pedidos, pois o contrato é adaptado à Lei 9.656/98, e, portanto, vinculado ao rol da ANS. O tratamento ABA não possui cobertura contratual. A Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia foram devidamente autorizadas e disponibilizadas à parte requerente para execução em seus prestadores próprios ou credenciados, conforme prevê o instrumento contratual. Informou que propôs avaliação e tratamento no Centro especializado em TEA – Transtorno do Espectro Autista da Unimed Campo Grande (serviço próprio), com estímulo e acompanhamento de equipe multidisciplinar (fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psicóloga) especializada em autismo, com terapias cobertas pelo plano e que trazem a mesma evolução clínica que o método ABA pleiteado. Contudo, não foi aceito pela parte requerente.

Quanto às sessões de fonoaudiologia e terapia ocupacional, possuem profissionais capacitados para tanto e qualquer profissional formado na área, com especialização direcionada às necessidades do paciente, capaz de prestar o atendimentos e atingir os objetivos almejados, não subsistindo a tese de obrigatoriedade de certificação para comprovar a capacidade técnica do terapeuta.

O contrato pactuado entre as partes, com a disposições das coberturas, está encampado por meio da legislação pertinente (CC, art. 757), da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e nas cláusulas contratuais, ou seja, agiu dentro de seu exercício regular de direito.

Juntou documentos (f. 266-361).

Réplica (f. 364-84) e anexação de documentos (f. 385-558).

A parte requerida agravou a liminar deferida e o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (f. 575-90).

Na decisão de saneamento (f. 591-3), o juízo fixou os pontos controvertidos, delimitando o ônus da prova.

Parecer ministerial pela realização de perícia médica (f. 606-8).

Deferida a prova testemunhal e pericial (f. 609-10).

Colacionado o laudo (f. 643-71).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

A parte requerida concordou com as conclusões do médico avaliador (f. 674-8), anexando parecer do assistente técnico (f. 679-703).

A parte requerente impugnou o parecer do perito, que demostrou parcialidade nas suas conclusões, notadamente acerca da possibilidade do tratamento ser efetivado por meio dos profissionais integrantes da rede credenciada da parte requerida (f. 705-8).

Parecer ministerial pela procedência dos pedidos (f. 715-24).

Audiência de instrução e julgamento para oitiva da testmunha aarrolada pela parte requerida (f. 765/vídeo).

As partes ofertaram alegações finais escritas, reiterando as teses defensivas iniciais (f. 768-75).

Nova tentativa de conciliação infrutífera (f. 853).

O Ministério Público reiterou o parecer anterior e requereu a procedência dos pedidos, mantendo os tratamentos deferidos na liminar (f. 861-2).

É o relatório. Passo a decidir.

Em saneamento, o juízo fixou os pontos controvertidos e distribuiu o ônus da prova (f. 591):

> É incontroverso que o método de tratamento pleiteado não se encontra no rol de procedimentos da ANS, tanto que quanto a tal fato nenhuma insurgência foi lançada na impugnação à contestação. Controvertem-se as partes, substancialmente, sobre se o tratamento da patologia da autora é de urgência e/ou emergência, e se o método ABA possui eficácia superior à Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia (f. 246). Como tais fatos são matérias constitutivas do direito da autora, e como estes podem ser facilmente comprovados por meio de perícia, sem necessidade de inversão do ônus da prova, tenho que o ônus da prova quanto aos mesmos pertence à requerente. *(sic)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Restou incontroverso que a parte requerente é beneficiária do plano de saúde gerido pela parte requerida, e que é portadora de transtorno do espectro autista – TEA (CID 10 F.84), paralisia cerebral (CID 10 G.80), retardo mental profundo (CID 10 F.73), transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem (CID 10 F.80) e distúrbios de conduta (CID 10 F.91), consoante relatório da neurologista especialista Maria Eulina Quilião, CRM/MS 3216 (f. 40):

Laudo

Pamela Santos Schmeike, 22anos com Encefalopatia Cronica não Evolutiva, atualmente com Deficit Mental grave (ainda sem controle de esfincteres, deambulação livre, frases agramaticais de 2 elementos de difícil compreensão...), TEA/Transtorno do Espectro autista secundário (extremamente agitada, totalmente dependente para dieta e higiene, não atende comandos, muitas estereotipias e manias...), epilepsia controlada, PC2,5%

CID: F84/G80/F73/F80/F91

Em razão das doenças diagnosticadas, a médica especialista indicou tratamento multidisciplinar com profissionais especializados (f. 37-9):

> TERAPIA PELO MÉTODO ABA: 5 vezes na semana, sessão de 4 horas/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA ESPECIALIZADA NO MÉTODO PROMPT: 3 vezes na semana, sessão de 1h/dia, por tempo indeterminado; TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL: 3 vezes na semana, sessão de 45 minutos, por tempo indeterminado.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

A parte requerente formulou pedido administrativo perante à parte requerida, a fim de obter o tratamento iniciado e com as profissionais que já atendiam a paciente quando do diagnóstico, uma vez que a parte requerida não dispunha de equipe especializada para tanto. Todavia, a parte requerida negou a cobertura da terapia pelo método ABA e autorizou as terapias ocupacionais convencional e fonoaudiologia sem especialidade (f. 51-2):

PROPOSTA DE REEMBOLSO

Local e data de Emissão: Campo Grande, MS, 17/09/2020.		
Dados da Parte Beneficiária		
Nome Pamela Santos Schmeiske		**Data de Nascimento** 20/03/1998
Número da Carteira 0051 1004251000029	**CPF/MF** 013.512.421-21	**Data de Adesão/Contratação** 16/03/2001
Número do Plano na ANS 413230991	**Abrangência** Nacional	**Acomodação** Apartamento

Informamos que a solicitação acima discriminada **não está prevista no rol de cobertura (rol de procedimentos e eventos de saúde)**, no entanto, **por liberalidade**, esta operadora de plano de saúde propõe o reembolso das respectivas despesas, **limitado ao valor de** R$32,19 (trinta e dois reais e dezenove centavos) por sessão/dia.

Oportuno esclarecer que a Unimed Campo Grande visando à necessidade de atendimento aos beneficiários portadores de TEA (Transtorno Espectro Autista), criou um avançado centro de terapias multidisciplinares com profissionais capacitadas, sem, no entanto, tratar-se da aplicação do método ABA, o qual não é a única terapia comprovada cientificamente para o transtorno. Frisa-se que todas as terapias multidisciplinares utilizadas pelo projeto possuem cobertura no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, oportunidade esta que é oferecida à Vossa Senhoria.

Todos os conceitos e condições acima expostos constam de forma explícita nas cláusulas que integram o Contrato firmado por Vossa Senhoria.

Pelas razões acima expostas, a solicitação apresentada por Vossa Senhoria **não possui cobertura contratual**, mas apesar disso, **emite-se a presente proposta de reembolso por liberalidade**, nos termos e condições acima constantes. A legislação e as normas citadas acima podem ser consultadas no sítio oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (www.ans.gov.br).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

A terapêutica fora prescrita pela médica responsável para o tratamento das doenças que acometem a parte requerente, ressaltando, inclusive, a urgência do caso, tendo em vista o deficit mental grave (sem controle de esfincteres, deambulação livre, frases agramaticais de dois elementos de difícil compreensão), a dependência total da parte requerente para atividades do cotidiano – alimentação e higiene, apesar da idade (vinte e dois anos). Logo, afigura-se despropositada a negativa de disponibilização do tratamento para reversão do quadro de saúde apresentado (f. 37 e 42):

> Pamela Santos Schmeike, 22anos com Encefalopatia Cronica não Evolutiva, atualmente com Deficit Mental grave (ainda sem controle de esfincteres, deambulação livre, frases agramaticais de 2 elementos de difícil compreensão...), TEA/Transtorno do Espectro autista secundário (extremamente agitada, totalmente dependente para dieta e higiene, não atende comandos, muitas estereotipias e manias...), epilepsia controlada, PC2,5%

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

4.Quais as vantagens do tratamento proposto para o(a) paciente para sua moléstia?:
_____melhora das aquisições motoras, de linguagem, comportamentais, na tentativa de deixa-la o mais independente possivel_____

5. Quais as consequências ao paciente caso este não seja submetido ao tratamento indicado e caso não haja a devida estimulação?
__paciente Pamela continuara totalmente dependnete da familia, ate para as funções mais basicas como alimentar-se ou controlar os esfincteres

Cabia à parte requerida comprovar que dispunha de equipe multidisciplinar com especialidade necessária para dar continuidade ao tratamento já iniciado pela parte requerente e prescrito pela médica especialista. Entretanto, não trouxe provas nesse sentido (CPC. art. 373, II).

Aliás, na contestação, reforçou a negativa sob o pretexto do contrato ser adaptado à Lei 9.656/98, e, portanto, vinculado ao rol taxativo da ANS, de modo que o tratamento solicitado (ABA) não possui cobertura contratual, especificando que a ANS permite que os procedimentos sejam executados por qualquer profissional de saúde habilitado para tanto sem necessidade de especialização. Contudo, cabe ao profissional de saúde, que conhece todo o histórico do paciente e suas necessidades, definir o tratamento mais indicado ao caso clínico, sem limitação, conforme as recentes alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022:

> (...). **Nos contratos de plano de saúde, diante da expressa indicação médica, deve ser realizado o tratamento especializado indicado ainda que fora da rede credenciada e do limite estabelecido no contrato. Além disso, como a partir de 1º de julho de 2022, por meio da Resolução Normativa n. 532/2022 da ANS, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças, não há como o plano de saúde se recusar ao fornecimento do tratamento.** Agravo conhecido e provido, com o parecer. *(TJMS; AI 1407236-42.2022.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Renato Pavan; DJMS 22/07/2022; Pág. 55)*

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

O rol da ANS aponta coberturas **mínimas** como orientação a serem observadas pelos planos de saúde, não impedindo a ampliação para oferecer o tratamento pertinente, à luz das alterações da Lei 9.656/98, por meio da Lei 14.454/2022.

Conquanto as alterações da lei sejam posteriores ao diagnóstico da parte requerente (2020), os contratos de planos de saúde estão submetido ao Código de Defesa do Consumidor (Lei 9656/98, art. 35), principalmente porque envolvem relação de consumo. Assim, *in casu*, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor (CDC, art. 47), de modo que a parte requerida não pode recusar o custeio do tratamento prescrito pela médica assistente, que, reitero, é responsável por definir o melhor tratamento para o paciente. Além disso, o que importa é a existência de cobertura para as doenças apresentadas pela parte requerente, e não a forma como o tratamento será ministrado.

Portanto, uma vez inclusa determinada patologia no rol de doenças ou acidentes cobertos, como, *in casu*, afasta-se a possibilidade de estabelecer "normas" que excluam o tratamento integral, pois, admitir a cobertura parcial, seria o mesmo que autorizar a prestação de um serviço defeituoso e inservível.

Deferida a prova pericial, o médico nomeado confirmou o diagnóstico e o tratamento indicado pela médica assistente e, apesar de afastar a urgência do caso (f. 662), reforçou a necessidade de manter a terapêutica para estimulação do desenvolvimento neurológico (f. 664-5):

Resposta: Conforme documentos nos autos e nossa avaliação a periciada é portadora de:
Transtorno do Expectro Autista (CID 10 F 84);
Paralisia cerebral (CID 10 G 80);
Retardo Mental profundo (CID 10 F 73);
Transtorno da fala e linguagem (CID 10 F 80);
Disturbio de Conduta (CID 10 F 91).
Não há urgência nem emergência em tratamento ambulatorial, como o ABA.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

4- Quais serão as consequências caso seja suspenso os tratamentos que a autora está atualmente realizando?

Resposta: A suspensão de qualquer tratamento na área da saúde, sem a devida substituição tecnica, pode agravar o quadro que originou a terapia.

Óbvio, exceto a alta do tratamento.

6- A autora teve avanços significativos com os tratamentos prescritos?

Resposta: Sim,conforme documentos anexados nos autos e colhidos na anamnese.

8- Se necessário prestar outras informações que o caso requeira e que sejam pertinentes à solução da lide.

Resposta: Com relação se o método ABA possui eficácia superior à Terapia Ocupacional, Fonoterapia e Psicoterapia (ponto controverso apontado pelo Exmo. Juiz), é necessário esclarecer que o TEA (Transtorno do Espectro Autista) é uma síndrome do neurodesenvolvimento de base genética e neurológica que necessita intervenções com base na ciência analítica comportamental de acordo com o nível de gravidade que o paciente apresenta, que varia de individuo para individuo, e são 3 níveis:

O perito informou que a parte requerida possui centros especializados – Unidade de Terapia do TEA, com equipe de profissionais nas áreas de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e fisioterapia, inclusive pelo método ABA (f. 663):

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

1- Existem outros tratamentos oferecidos pela requerida com a mesma comprovação cientifica e eficácia dos tratamentos prescritos para a autor?

Resposta: Sim, conforme ampla documentação nos autos, existem profissionais da UNIMED e profissionais credenciados que estão habilitados para aplicar os tratamentos prescritos.

O TEA/UNIMED adota o método ABA para os pacientes com TEA.

Sucede que a parte requerente, além de ser portadora do espectro, possui deficit mental grave e dependência total para alimentação e higiene, consoante relatórios médicos, o que, por si só, reforça a necessidade de manutenção das terapias com a equipe multidisciplinar contratada desde 2020, a fim de evitar a regressão do quadro de saúde, tendo em vista o estabelecimento de vínculo e confiança entre paciente/terapeuta(f. 37):

solicito manter ABA-4h/dia, 5dias/semana, ressalto que é fundamental manter o mesmo terapeuta, uma vez que no TEA, é muito difícil o vinculo e já se observa melhoras no comportamento com a atual terapeuta.

Além disso, as conclusões do perito, conquanto sejam sempre muito lúcidas, não vinculam o juízo, mesmo porque o próprio reconhece que os tratamentos tradicionais não tiveram resultados significativos e que o atual indicado pela médica especialista teve avanços significativos (f. 665):

> **CPC, Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

> **(...) INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL. (...).** 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial em virtude do princípio da livre convicção, caso as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito. 6. Agravo Interno não provido. *(STJ; AgInt-AREsp 2.176.843; Proc. 2022/0230601-6; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/04/2023)*

Some-se a isso, apesar de alegar possuir centro especializado (f. 765/vídeo), a parte requerida não apresentou de maneira célere e eficaz os profissionais que realizassem o tratamento da maneira prescrita pela médica assistente, o qual era urgente para a parte requerente. Inclusive limitou-se a colacionar relação de profissionais que atendem pela rede credenciada (f. 53-8) sem indicar quais possuem a especialidade solicitada para o *método ABA; fonoaudiológica especializada no método PROMPT; e, terapia ocupacional especializada em integração sensorial:*

> (...). **II. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a cura ou melhora do quadro de saúde do paciente. Assim sendo, à vista de expressa indicação do médico que assiste o paciente, torna-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS. III. Caso o plano de saúde não possua profissionais credenciados, é possível a prestação de serviço por profissionais fora da rede credenciada, conforme autoriza o art. 4º da RN 259 da ANS, circunstância que, inclusive, substancia fundamento idôneo para a manutenção da improcedência do pedido subsidiário de eventual reembolso com base na tabela prevista na Lei n. 9.656/98.** (...). V. Recurso da Unimed conhecido e parcialmente provido, apenas para redistribuir o ônus da sucumbência. VI. Recurso do Autor conhecido e desprovido. *(TJMS; AC 0823536-62.2021.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 03/06/2024; Pág. 318)*
>
> (...). 3. Hipótese em que as peculiaridades do caso demonstram a necessidade do tratamento multidisciplinar indicado pelos profissionais que acompanham a parte autora, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde da paciente caso o tratamento não seja fornecido. 4. Rol de procedimentos da ans. Rol exemplificativo. Precedentes. **5. Para que o**

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

> **usuário do plano de saúde tenha direito ao custeio das despesas médico-hospitalares com profissional médico e em estabelecimento não credenciados, ou fora da área de abrangência, é necessário que demonstre se tratar de situação de urgência e emergência, de impossibilidade de utilização da rede credenciada da empresa de plano de saúde, de indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, de falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento na rede. Hipótese em que as peculiaridades do caso demonstram a necessidade de manutenção do tratamento multidisciplinar com os profissionais que acompanham a criança, portadora de autismo, sob pena de ocorrência de graves danos à saúde.** 6. Fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o proveito econômico obtido, conforme recente alteração legislativa e jurisprudência do c. STJ. Apelação desprovida e recurso adesivo provido. *(TJRS; AC 5106467-55.2020.8.21.0001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/07/2022; DJERS 27/07/2022)*

A parte requerida sequer comprovou a eficácia dos métodos disponibilizados na rede própria/credenciada, na época da solicitação, pois, como visto, na audiência (f. 765/vídeo), a testemunha confirmou que em 2020 não havia cobertura para o método ABA e que as demais terapêuticas não precisavam de especialização.

Os tratamentos atuais disponibilizados em rede própria ou credenciada pela parte requerida – clínicas indicadas no laudo (f. 657-62), que sequer se sabe se seriam igualmente eficazes, são insuficientes ao caso posto, considerando a peculiaridade do diagnóstico da parte requerente, notadamente pela necessidade de manutenção do vínculo com os profissionais que a atendem há mais de cinco anos.

Desse modo, cabível a manutenção das terapias com as profissionais que atendem a parte requerente, quais sejam, *terapia pelo método ABA, 5 vezes na semana, sessão de 4h/dia; terapia fonoaudiológica especializada no método PROMPT, 3 vezes na semana, 1h/dia; terapia ocupacional especializada em integração sensorial, 3 vezes na semana, 45min/dia, todas por tempo indeterminado*, a serem custeadas integralmente pela parte requerida, conforme já determinado por meio da liminar (f. 170-6 e 191).

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido para que a parte requerida forneça e custeie o tratamento multidisciplinar contínuo prescrito pela médica assistente (f. 37-9), pelo tempo necessário e com as profissionais que já lhe atendem, ratificando-se integralmente a liminar anteriormente deferida.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Campo Grande

14ª Vara Cível

Sucumbente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze porcento) sobre o valor atualizado da causa pelo IPCA/IBGE, do ajuizamento da demanda, tendo em vista a inexistência de dados acerca do valor integral do tratamento, duração do processo, com diversas questões debatidas e realização de perícia e instrução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, em especial pela duração do processo e realização de perícia.

Publique-se Registre-se. Intimem-se.

Campo Grande, *(data e assinatura à margem direita do documento).*

Marcus Vinícius de Oliveira Elias
Juiz de Direito

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA ELIAS, liberado nos autos em 16/07/2025 às 16:59 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0843605-52.2020.8.12.0001 e código YaUxEhbW.